Правила акции «День рождения Ozon Банка: дарим подарки»

1. Общие положения

1.1. Акция «День рождения Ozon Банка: дарим подарки» (далее – Акция) которая проводится в соответствии с настоящими Правилами акции «День рождения Ozon Банка: дарим подарки» (далее – Правила):

1.1.1. является составной частью Клиентских правил, условия которых размещены на сайте в сети Интернет https://finance.ozon.ru/ (далее – Клиентские правила);

1.1.2. является промо-акцией, не является лотереей, пари, тотализатором, азартной игрой или иной игрой, основанной на риске;

1.1.3. предназначена и направлена на:

- повышение лояльности клиентов к продуктам Банка;
- увеличение активности клиентов в приобретении, посредством Ozon Карты (эмитированной в рамках Платежной системы «Мир»), товаров, работ, услуг, предоставляемых ТСП (совершение покупок по карте);
- создание мотивации (стимулирования) клиентов на совершение большего количества операций (покупок) с использованием Ozon Карты, эмитированной в рамках Платежной системы «Мир».

1.2. Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «ОЗОН Банк» (далее – Банк). Место нахождения: 123112, Г Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10, этаж 19, ИНН: 9703077050.

1.3. Акция проводится на территории: Российской Федерации.

1.4. Общий период проведения Акции: с 19 мая 2025 года по 30 июля 2025 года (включительно).

1.5. Период принятия участия в Акции: с 00:00:00 19 мая 2025 года по 23:59:59 01 июня 2025 года по московскому времени.

1.6. Партнер Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Интернет Решения» (далее – Ozon). Место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 41, Пом. I, комн. 6, ИНН 7704217370, ОГРН 1027739244741.

2. Термины и определения

2.1. **Сайт** — Система ДБО и/или информационная система, размещённая на сайте https://finance.ozon.ru/ и/или в мобильном приложении Ozon Банк.

2.2. **Маркетплейс** — комплекс программного обеспечения, информационная система (платформа электронной коммерции, маркетплейс), электронная торговая платформа «Ozon», предоставляемая посредством сайта «ozon.ru» и (или) мобильного приложения «Ozon».

2.3. **Участник Акции/Участник** —дееспособное физическое лицо, заключившее с Банком договор, в рамках которого ему предоставляется Ozon Карта (эмитированная в рамках Платежной системы «Мир») и выполнившее условия участия в Акции в соответствии с настоящими Правилами.

2.4. **Товар** — товар/работа/услуга, которые Участник приобретает вне Маркетплейса. При этом для целей проведения Акции не учитываются операции со следующими MCC:

0763; 1799; 2791; 2842; 3069; 3816; 3828; 3830; 3831; 4119; 4214; 4215; 4225; 4784; 4812; 4813; 4814; 4815; 4816; 4821; 4829; 4899; 4900; 5044; 5051; 5169; 5199; 5271; 5416; 5417; 5933; 5935; 5962; 6009;

6010; 6011; 6012; 6022; 6023; 6025; 6026; 6028; 6050; 6051; 6211; 6381; 6399; 6513; 6529; 6530; 6531; 6532; 6533; 6534; 6535; 6536; 6537; 6538; 6539; 6540; 6555; 6611; 6760; 7012; 7261; 7273; 7276; 7277; 7278; 7280; 7281; 7282; 7283; 7284; 7285; 7286; 7287; 7288; 7299; 7311; 7321; 7322; 7372; 7389; 7392; 7393; 7399; 7511; 7800; 7801; 7802; 7995; 8111; 8398; 8641; 8651; 8661; 8675; 8699; 8734; 8911; 8931; 8999; 9211; 9222; 9223; 9311; 9312; 9313; 9314; 9399; 9400; 9401; 9405; 9406; 9411; 9700; 9701; 9702; 9751; 9752; 9753; 9950; 9999.

2.5. Если прямо не предусмотрено иное, термины, применяемые в Правилах, подлежат толкованию в соответствии с условиями Клиентских правил. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Клиентских правил следует руководствоваться толкованием термина: в первую очередь — определенным законодательством Российской Федерации, во вторую очередь — сложившимся в результате обычаев делового оборота (в том числе, принимая во внимание значение употребляемого термина в сети интернет), с учетом контекста, в котором употребляется данный термин.

3. Порядок участия в Акции

3.1. Для участия в Акции необходимо в Период принятия участия в Акции:

3.1.1. Активировать кнопку участия на Сайте по ссылке https://finance.ozon.ru/apps/landing/ozon-bank-birthday или в мобильном приложении Банка;

3.1.2. Осуществить оплату Товара(ов) вне Маркетплейса с использованием пластиковой и/или виртуальной Ozon Карты (эмитированной в рамках Платежной системы «Мир») в следующем порядке:

а) на сумму 1,000 рублей, если Участник до начала Периода проведения Акции не осуществлял транзакций по Ozon Карте,

б) в ином случае на сумму 2,500 рублей.

3.2. В случае если к дате определения победителей, указанной в п. 5.1 Правил, имеет задолженность перед Банком, а также отказался от получения Товаров в рамках совершённого заказа или произвел возврат Товаров, то расчетные операции за такие Товары не будут учитываться при определении победителя.

3.3. Совершение Участником действий, предусмотренных пунктом 3.1. Правил однозначно подтверждает, что Участник ознакомился с Правилами и является:

3.3.1. однозначным выражением воли (намерения) Участника на участие в Акции;

3.3.2. полным и безоговорочным принятием (акцептом) Участником Правил (оферты) без каких-либо изъятий или ограничений, при этом срок такого принятия (акцепта) составляет не менее 30 (календарных) дней с момента вступления в силу Правил (публикации на Сайте и т.д.).

4. Призовой фонд Акции, условия получения Призов и ограничения

Призовой фонд составляет в рамках Акции включает в себя:
4.1. Призы (далее — «Призы»):

Вид Приза	Ограничения	Количество Призов
4.1.1. Денежный приз в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, часть денежного приза	Приз-1 начисляется победителю исключительно после предоставления всех необходимых сведений, предусмотренных	Количество Призов-1 в рамках Акции

Вид Приза	Ограничения	Количество Призов
сверх указанной суммы уплачивается Банком согласно порядку, предусмотренному п. 4.7. Правил (далее - Приз-1)	Правилами Акции, на счёт победителя в Банке	ограничено и составляет 1 шт.
4.1.2. Промокод, предоставляющий скидку 99,99% на покупку на Маркетплейсе Брендированного бомбера, без капюшона, размер one size	**Промокод** – определенная последовательность символов, при условии активации (ввода) которой и соблюдении иных условий, предусмотренных Правилами Акции, предоставляется определенный приз. Правила использования Промокода опубликованы в сети Интернет по адресу: https://docs.ozon.ru/common/aktsii-bally-i-bonusy/aktsii/kupony-i-kodovye-slova/. При активации соответствующего Приза стоимость предусмотренного Призом товара в корзине Маркетплейса составит 1 рубль. Скидка по Призам не суммируется с другими скидками победителя. Срок действия Промокодов: до 15.08.2025 года (включительно)	Количество Призов-2 в рамках Акции ограничено и составляет 300 шт.
4.1.3. Промокод, предоставляющий скидку 99,99% на покупку на Маркетплейсе Брендированного шоппера двустороннего, сумка-мешок, 35х40		Количество Призов-3 в рамках Акции ограничено и составляет 500 шт.
4.1.4. Промокод, предоставляющий скидку 99,99% на покупку на Маркетплейсе Брендированной панамы, унисекс, размер one-size		Количество Призов-4 в рамках Акции ограничено и составляет 750 шт.
4.1.5. Промокод, предоставляющий скидку 99,99% на покупку на Маркетплейсе Брендированной Кружки-хамелеон, керамическая кружка, 300 мл		Количество Призов-5 в рамках Акции ограничено и составляет 500 шт.
4.1.6. Промокод, предоставляющий скидку 99,99% на покупку на Маркетплейсе Брендированного стикер-пака, набор объемных стикеров из эпоксидной смолы, размер А5		Количество Призов-6 в рамках Акции ограничено и составляет 2000 шт.
4.1.7. Промокод, предоставляющий скидку 99,99% на покупку на Маркетплейсе		Количество Призов-7 в рамках Акции ограничено и составляет 2000 шт.

Вид Приза	Ограничения	Количество Призов
Брендированного брелока-сердечко из переработанного пластика, синий, размер 5,5х4,8		
4.1.8. Промокод, предоставляющий скидку 99,99% на покупку на Маркетплейсе: мороженого пломбир, 75 гр либо иного товара на сумму не более 150 рублей по выбору Банка (далее - Приз-8)	**Промокод** – определенная последовательность символов, при условии активации (ввода) которой и соблюдении иных условий, предусмотренных Правилами Акции, предоставляется определенный приз. Правила использования Промокода опубликованы в сети Интернет по адресу: https://docs.ozon.ru/common/aktsii-bally-i-bonusy/aktsii/kupony-i-kodovye-slova/. При активации Приза-8 стоимость предусмотренного Призом-8 товара в корзине Маркетплейса составит 1 рубль. Скидка по Призам не суммируется с другими скидками победителя. Срок действия Промокодов: до 15.08.2025 года (включительно) Промокод на покупку мороженого пломбир, 75 гр доступен для использования в городах присутствия Ozon Fresh: https://docs.ozon.ru/common/ozon-fresh/?country=RU.	Количество Призов-8 в рамках Акции ограничено и составляет 50000 шт.

4.2. Приз может быть использован только 1 (один) раз.

4.3. Приз не подлежит передаче третьим лицам, обмену, возврату или продаже. Приз не подлежит обмену на денежный эквивалент. Общее количество Призов ограничено и составляет 56301 (пятьдесят шесть тысяч триста одну) штуку. Внешний вид Приза 2-7 может отличаться от изображения в информационных и рекламных материалах. Обязательства Организатора относительно качества Приза 2-7 ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность Приза должна проверяться победителем непосредственно при его получении.

4.4. Один победитель может получить только 1 (один) Приз.

4.5. Организатор не несет ответственности за передачу Приза в случае предоставления Победителем недостоверных/некорректных сведений об адресе, адресе электронной почты или номере телефона. В случае невозможности передачи Приза, такой Приз признается невостребованным, при этом определение нового Победителя не производится.

4.6. Организатор в соответствии с п.2 ст. 226 НК РФ выполняет функции налогового агента, в связи с чем удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц по ставке, установленной п.2 ст. 224 НК РФ, в размере 35% от стоимости Приза, получаемого в проводимом мероприятии в целях рекламы, в части превышения размеров, указанных в п.28 ст.217 НК РФ (4000 рублей 00 копеек), в случае, если такой Приз состоит из вещественной и денежной части, стоимость Приза оценивается совокупно, и денежная часть может быть удержана Организатором в полном объеме

в счет уплаты НДФЛ, если иное не предусмотрено настоящими Правилами. В соответствии с этим для Приза-1 предусмотрено начисление денежной части подлежащей уплате НДФЛ за победителя, рассчитанная по формуле: N=(ПФ - 4000)*7/13 (где ПФ - Призовой Фонд стоимостью более 4000 рублей, а N – размер денежного приза).

5. Порядок определения победителей Акции среди Участников

5.1. После выполнения условий участия в Акции не более 56301 (пятидесяти шести тысяч трехсот одного) случайного Участника имеют право на получение от Банка Приза, перечень и количество которых указано в п. 4.1 Правил. 14 июня 2025 года Банком создаётся список Участников Акции, выполнивших условия раздела 3 Правил. Банк составляет таблицу в электронной форме со списком из всех выполнивших условий участия в Акции Участников (далее — Таблица Участников).

5.2. Выбор будет осуществлён случайным образом из всех выполнивших условий участия в Акции Участников при помощи программно-технических средств, а именно https://special.randomus.ru/p/ozonbank (онлайн-сервис, обеспечивающий возможность случайным образом выбрать запись из Таблицы), с помощью которого Банком будет выбрана случайная запись из Таблицы Участников. Участник, запись которого в Таблице Участников будет соответствовать выданной случайной записи рандомайзером, и будет считаться соответствующим победителем. Банк с помощью вышеуказанного алгоритма выбирает всех победителей в соответствии с заявленным в Акции количеством Призов.

6. Объявление победителей. Порядок вручения Призов

6.1. Призы 1-8 направляются Банком.

6.2. Банк объявляет победителей путём публикации информации о победителях на странице https://randomus.ru/special/ozonbankdr в срок до 18 июня 2025 года (включительно), указывая Ozon ID Победителей (при этом первая и последняя цифра Ozon ID скрыты).

6.3. Победителям, соответствующим требованиям Правил Акции, Банк направляет Призы в следующем порядке:

6.3.1. Приз-1 в течение 30 (тридцати) дней на счет победителя в Банке после получения от победителя в срок до 30 июня 2025 года посредством Чата сведений, указанных в п. 7.4 Правил;

6.3.2. Приз-2 – Приз-7 в течение 30 (тридцати) дней посредством сообщения на Email Клиента и/или уведомления от Ozon в личном кабинете победителя на Маркетплейсе после получения от победителя в срок до 30 июня 2025 года посредством Чата сведений, указанных в п. 7.4 Правил;

6.3.3. Приз-8 предоставляется Банком в срок до 30 июня 2025 года (включительно) посредством сообщения на Email Клиента и/или уведомления от Ozon в личном кабинете победителя на Маркетплейсе.

6.4. Банк оставляет за собой право отказать победителю Акции в предоставлении Приза в следующих случаях:

6.4.1. если Банк не может связаться с победителем по любым независящим от Банка причинам;

6.4.2. если победитель предоставил неточную, неполную и/или недостоверную информацию согласно Правилам, в связи с чем передача Приза становится невозможной по причинам, не зависящим от Банка;

6.4.3. если победитель не совершил необходимые действия, связанные с участием в Акции и/или получением Приза, согласно Правилам или совершил их с нарушением установленных сроков;

6.4.4. если победитель отказался от получения Приза;

6.4.5. если победитель не соответствует требованиям п. 2.3. Правил;

6.4.6. если победитель закрыл или заблокировал Ozon Карту;

6.4.7. если победитель имеет задолженность перед Банком;

6.4.8. если победитель нарушил иные положения Правил.

7. Прочие условия

7.1. Банк оставляет за собой право приостановить, или прекратить проведение Акции, или изменить ее условия в любое время без объяснения причин. При этом Участник не имеет права требовать каких-либо компенсаций и возмещения ущерба в связи с приостановлением/прекращением/изменением условий Акции.

7.2. Информация о приостановлении/прекращении/изменении условий Акции будет размещена на Сайте. Изменения, внесенные в Правила, имеют юридическую силу для Участника:

7.2.1. по истечении 30 календарных дней с момента осуществления Банком информирования об изменениях в Правилах (по истечении 30 календарных дней с момента публикации новых редакций документов на Сайте);

7.2.2. либо безусловного акцепта изменений Участником, которым признается (в зависимости от того какое событие наступит ранее): совершение Участником, в любой момент времени, с момента осуществления Банком информирования об изменениях в Правилах, любого действия в рамках Клиентских правил (в том числе, но не ограничиваясь: совершение Участником действия, за которое предусмотрено предоставление Приза; получение выплаты Кешбэка; выбор Любимой категории; использование ЭСП; применение Аутентификационных данных; просмотр информации в Системе ДБО; использование любого функционала ЭСП).

7.3. Банк осуществляет обработку следующих персональных данных Участников и Победителей для исполнения настоящих Условий – для проведения Акции, подведения ее итогов и, когда применимо, вручения Призов:

- ID пользователя в информационных системах Организатора, когда Участниками являются пользователи информационных систем Организатора, для осуществления подведения итогов Акции и взаимодействия с Участниками;
- ФИО и контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты), когда Организатору необходимо связаться с победителями, в том числе для вручения им Призов.

7.4. Когда в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации Банк исполняет обязанности налогового агента при вручении соответствующего Приза, Банк также осуществляет обработку персональных данных Победителей (ФИО, дата рождения, паспортные данные: дата рождения, серия, номер паспорта, кем и когда выдан, код подразделения, ИНН) для исполнения такой обязанности.

7.5. Банк при вручении победителю Приза выполняет обязанности налогового агента в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и в случае возникновения налогооблагаемого дохода при вручении победителю Приза исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет сумму налога на доходы физических лиц в размере, указанном в п. 4.6 Правил.

7.6. В Акции не имеют права участвовать сотрудники и представители Банка, аффилированные с Банком лица, в том числе физические лица, с которыми у Банка заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг; сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также члены их семей.

7.7. В случае установления факта нарушения Правил или осуществления любых действий, несущих мошеннический характер, Участник может быть исключен из участия в Акции, а победитель в получении Приза.

7.8. Принимая участие в Акции, Участник полностью соглашается с Правилами, принимает их и обязуется выполнять.